

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 251/2531	พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ยาคุลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จำกัด	
		โจทก์
	นางเรณู พงษ์สวัสดิ์	จำเลย
	นางเรณู พงษ์สวัสดิ์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81) ส่วนโจทก์ร่วมไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353, 265 และ 268 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงบทหนักตามมาตรา 268 จำคุกกระหนงละ 6 เดือนรวม 56 กระหนง เป็นจำคุก 28 ปี แต่มาตรา 265 และ 268 บัญญัติตราโทษจำคุกไว้เกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี จึงให้จำคุก 20 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยจำเลยไปชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคา
ค่าประกัน 200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม
แล้วให้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยจำเลยไปชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคา
ค่าประกัน 200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม
แล้วให้ดำเนินการต่อไป

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนึง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ